

NORMLEX

Sistema de Información sobre Normas Internacionales del Trabajo [Buscar](#) | [Guía del usuario](#) | [Glosario](#)

C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (n.º 105)

Mostrar en: [francés](#) - [español](#) - [árabe](#) - [alemán](#) - [neerlandés](#) - [portugués](#) - [ruso](#) - [vietnamita](#) - [chino](#)

Ir al artículo: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#)

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Habiendo sido convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y habiendo reunido en su cuadragésima sesión el 5 de junio de 1957, y

Habiendo examinado la cuestión del trabajo forzoso, que es el cuarto punto del orden del día de la sesión, y

Habiendo tomado nota de las disposiciones del Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 y

Habiendo observado que la Convención sobre la Esclavitud de 1926 dispone que se adoptarán todas las medidas necesarias para impedir que el trabajo obligatorio o forzoso se convierta en condiciones análogas a la esclavitud, y que la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956 prevé la abolición completa de la servidumbre por deudas y la servidumbre, y

Habiendo observado que el Convenio para la Protección de los Salarios de 1949 dispone que los salarios se pagarán regularmente y prohíbe los métodos de pago que priven al trabajador de una posibilidad real de poner fin a su relación laboral, y

Habiendo decidido adoptar nuevas propuestas con respecto a la abolición de ciertas formas de trabajo forzoso u obligatorio que constituyen una violación de los derechos del hombre a que se refiere la Carta de las Naciones Unidas y que se enuncian en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y

Habiendo determinado que estas propuestas adoptarán la forma de un Convenio internacional,

Adopta el veinticinco de junio del año mil novecientos cincuenta y siete el siguiente Convenio, que podrá citarse como el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957:

Artículo 1

Cada Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se compromete a suprimir y a no utilizar ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio.

- (a) como medio de coerción o educación política o como castigo por sostener o expresar opiniones políticas u opiniones ideológicamente opuestas al sistema político, social o económico establecido;
- b) como método de movilización y utilización de mano de obra para fines de desarrollo económico;
- c) como medio de disciplina laboral;
- d) como castigo por haber participado en huelgas;

(e) como medio de discriminación racial, social, nacional o religiosa.

Artículo 2

Cada Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se compromete a adoptar medidas eficaces para lograr la abolición inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio, tal como se especifica en el artículo 1 del presente Convenio.

Artículo 3

Las ratificaciones formales del presente Convenio se comunicarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro.

Artículo 4

1. El presente Convenio será vinculante únicamente para aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones hayan sido registradas ante el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas ante el Director General.
3. Posteriormente, el presente Convenio entrará en vigor para cada Miembro doce meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificación.

Artículo 5

1. Un Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo transcurridos diez años desde su entrada en vigor, mediante un acto comunicado al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro. Dicha denuncia no surtirá efecto hasta un año después de su registro.
2. Cada Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, dentro del año siguiente a la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo anterior, no ejerza el derecho de denuncia previsto en el presente Artículo, quedará obligado por otro período de diez años y, posteriormente, podrá denunciar el presente Convenio al expirar cada período de diez años en los términos previstos en el presente Artículo.

Artículo 6

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de todas las ratificaciones y denuncias que le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le ha sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el Convenio.

Artículo 7

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, todos los detalles de las ratificaciones y actos de denuncia registrados por él de conformidad con las disposiciones de los Artículos precedentes.

Artículo 8

Cuando lo considere necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General un informe sobre el funcionamiento del presente Convenio y examinará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión, total o parcial.

Artículo 9

1. Si la Conferencia adopta un nuevo Convenio que revise el presente Convenio en su totalidad o en parte, entonces, a menos que el nuevo Convenio disponga lo contrario:
 - (a) la ratificación por un Miembro del nuevo Convenio de revisión implicará ipso jure la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante lo dispuesto en el artículo 5 anterior, si y cuando el nuevo Convenio de revisión haya entrado en vigor;
 - b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio de revisión, el presente Convenio dejará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. El presente Convenio permanecerá en vigor en su forma y contenido actuales para aquellos Miembros que lo hayan ratificado pero no hayan ratificado el Convenio de revisión.

Artículo 10

Las versiones en inglés y francés del texto de esta Convención tienen la misma validez.

Ver relacionado

Información clave
Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Entrada en vigor: 17 de enero de 1959)
Adopción: Ginebra, 40.ª sesión de la CDI (25 de junio de 1957). Estado: Instrumento vigente (Convenio Fundamental). El Convenio puede ser denunciado: 17 de enero de 2029 - 17 de enero de 2030.

Véase también
Ratificaciones por país Presentaciones a las autoridades competentes por país